

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९

English title: National Broadcasting Act, 1993

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०५० । २ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १० । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०६३ । ४ । २३ । २. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ४ । २३ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४९ सालको ऐन नं. ६ । राष्ट्रिय प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । संवधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको जनताको अभिव्यक्तिस्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्बर्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याई सबै जाती, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदाय बीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यताको वातावरण सृजना गरी गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । राष्ट्र भाषाको माध्यमबाट समेत जनचेतना जगाउन, सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रवधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमहरूलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका नषिपक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचनाको जानकारी आम जनताले पाउने गरी सूचनाको प्रवाहलाई नरिवाध रूपले प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "प्रसारण" भन्नाले इसारा, आवाज, आकृति, तस्वीर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट आम जनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी पठाइने रेडियो सञ्चार सेवा सम्झनु पर्छ । (ख) "कार्यक्रम" भन्नाले श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको माध्यमद्वारा प्रसारण हुने जुनसुकै किसिमको कार्यक्रम सम्झनु पर्छ । (ग) "फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणाली" भन्नाले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रवधि प्रयोग गरी प्रसारण संस्थाले रेडियो सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । वा टेलिभिजन प्रवधिकालागितोकिएको च्यानलबाट गरिएको प्रसारण सम्झनु पर्छ । (घ) "इजाजतपत्र" भन्नाले कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्नका लागि दिइएको बमोजमि दिइने प्रसारण इजाजतपत्र वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी प्रसारण गर्न दिइने इजाजतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "प्रसारण संस्था" भन्नाले यस ऐनबमोजमि कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।

(च) "स्याटेलाइट" भन्नाले विभिन्न प्रसारण सामग्री प्राप्त गर्न वा अन्यत्र पठाउनको लागि अन्तरिक्षमा अवस्थित भू-उपग्रह सम्झनु पर्छ । (छ) "केबल" भन्नाले कुनै निश्चित प्रसारण केन्द्रबाट तारको माध्यमद्वारा प्रसारण सामग्रीहरू विभिन्न ग्राहक, सदस्य वा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने प्रवधि सम्झनु पर्छ । (ज) "भू-उपग्रह प्रसार केन्द्र (अर्थ स्टेशन)" भन्नाले स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण कार्यक्रम आदान प्रदान गर्न पृथ्वीको धरातलमा स्थापना गरिने केन्द्र (स्टेशन) सम्झनु पर्छ । (झ) "प्रसारक" भन्नाले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम वाचन गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यक्रम तयार गर्ने तथा सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनको नीति निर्माण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । ३क. प्रदेश तथा स्थानीय कानून बमोजमि हुने: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको वषियमा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) एक सय वाट सम्मका एफ. एम. रेडियो सञ्चालनको इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी कार्य आफ्नो स्थानीय तहको क्षेत्र भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजमि हुनेछ । (ख) एक सय वाट भन्दा माथि एक हजार वाट सम्मको एफ. एम. रेडियो प्रसारण र केबलमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी कार्य आफ्नो प्रदेशभित्र सम्बन्धित प्रदेशले बनाएको कानून बमोजमि हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि हुने एफ.एम. रेडियोको फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँटका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालय समक्ष माग गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी स्थानीय तह वा प्रदेशले कानून नबनाए सम्मको लागि त्यस्तो वषियको इजाजत, नवीकरण तथा नियमन यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि हुनेछ । ४. इजाजतपत्र नलाई प्रसारण गर्न नहुने: कसैले पनि यस ऐनबमोजमि इजाजतपत्र नलाई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन । ५. इजाजतपत्रको लागि निविदन दनु पर्ने: नेपाल गणतन्त्र

सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिको कुनै ठाउँमा स्याटेलाइट, केबल वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी मोड्युलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक तथा सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्तिलाई संगठित संस्थाले तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा नेपाल सरकारसमक्ष नविदन दनु पर्नेछ ।

६. इजाजतपत्र दिने सक्ने: दफा ५ बमोजिमको नविदन पर्न आएमा नेपाल सरकारले उक्त नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी नविदलाई तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिने सक्नेछ । ७. प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने: राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा छ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । ८. प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने: अधिवक्ता राजवि वास्तोला वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रटि नं. ०६९-WS-००२५, मिति २०७० । ९ । २५ मा सर्वोच्च अदालतबाट अमान्य र बदर गरिएको । (१) कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । अधिवक्ता राजवि वास्तोला वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रटि नं. ०६९-WS-००२५, मिति २०७० । ९ । २५ मा सर्वोच्च अदालतबाट अमान्य र बदर गरिएको । (२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासबि मौका दनु पर्नेछ । ९. भू-उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) कुनै व्यक्तिलाई सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । संगठित संस्था वा संयुक्त लगानीमा स्वदेशी र विदेशी व्यक्तिलाई संगठित संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबल टेलिभिजन सम्बन्धी भू-उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहमा स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको नविदन पर्न आएमा नेपाल सरकारले उक्त नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नविदलाई स्याटेलाइट तथा केबल टेलिभिजन सम्बन्धी भू-उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिने मनासबि देखेमा । तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा तोकिएको कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिने सक्नेछ । (३) भू-उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना तथा प्रसारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०. प्रसारण तथा वितरण शुल्क : प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम वितरण गरी सञ्चालन गर्न चाहमा नेपाल सरकार वा तोकिएको संस्थालाई तर्जुमा गर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई संस्थाबाट लनु पर्ने शुल्क तोकिए बमोजिम हुनेछ । ११. कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण : प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा देहायका कुरालाई प्राथमिकता दनु पर्नेछ :- (क) कृषि, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासमूलक कार्यक्रमहरू ।

(ख) सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदाय बीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने कसिमिका कार्यक्रमहरू । (ग) नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू । (घ) राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा अभिवृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रमहरू । (ङ) राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण वृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रमहरू । (च) जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने कसिमिका कार्यक्रमहरू । (छ) नेपाल र छमेकी मुलुक तथा मित्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने विषयका कार्यक्रमहरू । (ज) राष्ट्रले अख्तियार गरेको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू । (झ) लोक गीत र लोक संस्कृतिको प्रबर्द्धन हुने कार्यक्रमहरू । (ञ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिहरू । १२. कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा नजिकी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सक्ने : कार्यक्रम नषिपक्ष, सरल, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन सरकारी क्षेत्रको अतिरिक्त नजिकी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन सक्नेछ । १३. विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमलाई प्रसारण समय उपलब्ध गराउन सक्ने : विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण संस्थाबाट कुनै कार्यक्रम प्रसारण गराउन चाहमा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी तोकिएको मापदण्डको आधारमा शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ । १४. विज्ञापन प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउन सक्ने : कसैले कुनै विषयमा प्रचार प्रसार गरी आम जनतामा विज्ञापन प्रसारण गराउन चाहमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट तोकिएको दस्तुर लई विज्ञापन प्रसारण गराउने समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर जनस्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने धुम्रपान तथा मदिरा जस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन प्रसारणलाई नरुत्साहित गरिनेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । १५. विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने : (१) दफा १४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैन :- (क) राजनैतिक दलहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयका कुराहरू । (ख) अश्लिल कसिमिका सामग्रीहरू । (ग)

नरिवाचति सरकारलाई हसिात्मक शक्तिप्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्रीहरू । (घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतङ्क पैदा गर्ने प्रकृतिका कुराहरू । (ङ) नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीतका कुराहरू । (च) कुनै पनजिाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानति तथा अवमूल्याङ्कन गर्ने सामग्रीहरू ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नरिवाचनको समयमा नेपाल सरकारले नरिवाचन आयोगको परामर्श लई कुनै पनराजनैतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम वा त्यस्तो दलको दर्शन जस्ता कुराहरूको जानकारी गराउन दनिलाई यस दफाको कुनै कुराले बन्देज लगाएको मानिने छैन । १६. प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमिको हुनेछ :- । (क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यता बारे आवश्यक छानबनि गरी नरिधारति समयमा प्रसारण गर्ने, गराउने, । (ख) राजनैतिक रूपमा नषिपक्ष भई समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, । (ग) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने कसिमिका कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्ने तथा गर्न नलगाउने, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हसिा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (ग१) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हसिा वा बहिदलाई बढवा दनि प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने, । (घ) लापरवाही वा हेलचेतर्थाईपूर्वक कुनै पनकिुराको प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने, । (ङ) कुनै विवादस्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा पनसिम्भव भएसम्म सबै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी वस्तुस्थितिलाई नबङ्ग्याई प्रसारण गर्नु पर्ने, । (च) गलत तथा भ्रामक समाचारको सङ्कलन तथा प्रसारण गर्न नहुने, । (छ) प्रसारण संस्थाले तोकिएदिए बमोजमि अन्य कार्य गर्ने । १७. सजाय : (१) कसैले दफा ६ बमोजमि प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलई वा दफा ९ बमोजमि स्वीकृतनिलई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । इजाजतपत्र तथा अनुमतपित्र दस्तुर र दफा १० बमोजमि लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धति अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । दशहजार रुपैयाँसम्म जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । १८. पुनरावेदन: यस ऐनबमोजमि नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश वा सजाय उपर चर्तित नबुझ्नेले पैतीस दनिभर्ति सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । १९. प्रसारण संस्थाको सुरक्षा : प्रसारण संस्थामा हुलदङ्गा वा अशान्तबिाट कुनै कसिमिको हानिनिोक्सानी हुने सम्भावना छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ठाउँमा आवश्यक सम्झेको अवधिसिम्मको लागि सुरक्षाकर्मी पठाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।